

РЕШЕНИЕ № 487

от 21 юли 2025 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛЮЛЯЦИТЕ“, С. БАЛША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, С. ЦАРИЧИНА И С. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 27 юни 2008 г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „МДЗ-БАЛША“ АД - ГР. СОФИЯ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 316 на Министерския съвет от 17 май 2008 г. (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и доломити, от находище „Люляците“, с. Балша, Столична община, област София, с. Царичина и с. Драговищица, община Костинброд, Софийска област, сключен на 27 юни 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „МДЗ-Балша“ АД - гр. София (концесионния договор), мотивирано искане от концесионера с вх.

№ Е-26-М-181 от 7 април 2023 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 316 на Министерския съвет от 17 май 2008 г. (ДВ, бр. 49 от 2008 г.) срок с 15 години считано от 3 ноември 2025 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължението на концесионния договор;

4.2. разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължението на концесионния договор; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължението, както и при необходимост актуализация на проекта по изречение първо;

4.3. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

4.4. банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС;

4.5. ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. С допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства по бюджета на Столична община и по бюджета на община Костинброд част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община;

5.2. размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на

енергетиката считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „МДЗ-Балша“ АД - с. Балша, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**